

1502835-62.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... ainda que possui passagens por furto, roubo e tráfico de drogas (fls. 10).

Em Juízo, o réu disse que tem 34 anos. É autônomo. Estava em estado de rua, era usuário de crack. Abriu o relógio e cortou os fios. Depois vendeu o que furtou para um rapaz chamado Samuel. O que o guarda civil municipal falou em audiência está correto. Está arrependido e tem antecedentes criminais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502835-62.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502835-62.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2239163/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20004503 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2055/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2239163 - 01º D.P. LIMEIRA, 2055/21/923 -

01º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLISON HENRIQUE DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ALLISON HENERIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 23h50min, na Rua Jandira Antunes da Silva Rosa, nº 60, Vila Cláudia, nesta cidade e comarca, o acusado, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si cerca de 01kg (um quilo) de fios elétricos de cobre, avaliados em aproximadamente R\$600,00 (seiscentos reais), pertencentes a Fernando Silva de Almeida (cf. auto de exibição e apreensão e termo de declarações).

Segundo restou apurado, o denunciado, agindo durante o repouso noturno, danificou a caixa padrão de energia elétrica do imóvel da vítima e se apoderou de cerca de 01kg de fios de cobre, os quais cortou com uma faca que trazia consigo e, em seguida,

com eles se evadiu do cenário criminoso.

A Guarda Municipal foi acionada e, de posse das características e vestimentas do furtador, logrou êxito na localização de Allison, que foi abordado enquanto caminhava no anel viário na posse de uma mochila e uma faca, cuja lâmina estava chamuscada, indicando possível contato com corrente elétrica. Ao ser indagado, o denunciado confessou a subtração dos fios de cobre e a venda ao proprietário de uma mercearia pelo preço de R\$10,00 (dez reais), e que essa quantia gastou na compra de drogas para consumo pessoal.

Em face disso, os agentes municipais deslocaram-se até o aludido comércio, onde foram atendidos pelo proprietário Samuel Rodrigues da Silva, que confessou ter comprado os fios elétricos do acusado naquela noite, sendo os bens apreendidos. Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante delito e, perante a autoridade policial, confessou a prática do furto (fls. 10).

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 131/132).

O réu foi citado (fls. 167), tendo apresentado defesa prévia (fls. 177/186).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como interrogado o acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição e apreensão (fls. 29), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado confessou os fatos. Disse que está em condições de morador de rua e é viciado em crack, por esses motivos furtou os cabos do salão. Após obter sucesso na retirada dos fios, foi até um comércio que costuma comprar algumas coisas e ofereceu ao proprietário, que lhe pagou pelos cabos. Afirma ter sido a primeira vez que vendeu para o comerciante. Confirmou a prática do delito aos guardas. Disse ainda que possui passagens por furto, roubo e tráfico de drogas (fls. 10).

Em Juízo, o réu disse que tem 34 anos. É autônomo. Estava em estado de rua, era usuário de crack. Abriu o relógio e cortou os fios. Depois vendeu o que furtou para um rapaz chamado Samuel. O que o guarda civil municipal falou em audiência está correto. Está arrependido e tem antecedentes criminais (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial e extrajudicial do acusado.

A vítima Fernando Silva de Almeida disse que estava na sua residência quando a Polícia Militar e vizinhos telefonaram. Havia mudado daquele local. O réu deve ter

visto a mudança de estabelecimento e se aproveitou dessa situação, na região há muitos andarilhos. Acredita que houve ingresso no período noturno e a abertura do relógio. Viu que todos os fios foram arrancados da entrada do salão. Seu prejuízo foi grande, tinha que entregar o prédio em ordem ao locador, teve que refazer toda fiação. Os fios estavam picados. O local estava sem energia. Gastou em torno de mil e cem reais (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

"(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

"Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O guarda civil municipal José Ronaldo da Nobrega disse que estavam de serviço naquela noite, quando foi irradiado um furto perto da Santa Casa. Fizeram patrulhamento e as características do agente foram repassadas. O réu foi abordado numa avenida e estava na posse de uma mochila. Havia uma faca de cozinha com sinais de curto de fio (faca chamuscada). Indagado, o réu confirmou o furto e disse que vendeu os fios a um rapaz de uma mercearia. Fizeram contato com o dono do comércio, que confirmou a compra dos fios. O dono da mercearia disse que pagou dez reais pelos fios furtados. O proprietário do estabelecimento furtado compareceu e verificou que não tinha energia na sua loja (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j.

28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...). (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado foi até o salão comercial e lá subtraiu os fios do relógio padrão. Posteriormente, guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina, quando obtiveram informação de furto de fios elétricos de um salão comercial.

Após avistarem o acusado, realizaram a abordagem. Foi encontrada na posse do acusado Alisson uma mochila, que continha no seu interior a faca utilizada na subtração dos fios, com sinais de contato com corrente elétrica.

Ao ser indagado pelos guardas civis, ele confessou de pronto a prática do delito e confirmou a venda dos fios furtados para um comerciante.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto imputado.

Afasto, todavia, a qualificadora do rompimento de obstáculo, eis que o laudo pericial de fls. 155/163 comprovou mera remoção das tampas do quadro de ligação, sem qualquer dano ao objeto. Para tanto, “o quadro de força era facilmente acessado pela via pública, sem muros ou barreiras. Suas portas não possuíam trancas com chaves ou cadeados. Apenas fechos manuais se prestavam ao bloqueio das portas”.

É caso de incidência da causa de aumento de pena do furto noturno, uma vez que o crime se deu à noite e em período de descanso normal das pessoas, em que há menor vigilância nas casas, comércios, ruas, praças e zonas rurais.

A lei penal vigente não faz qualquer exigência de que o furto se dê em local habitado para que tenha incidência a causa de aumento de pena do furto noturno, não podendo o intérprete fazer exigência que a lei penal não faz.

Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado”. (STJ, HC n. 191.300/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 26/6/2012).

É sabido que o delito de furto se consuma com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. STJ, AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

No caso dos autos, o crime de furto está consumado, pois o réu obteve a posse dos fios de cobre que pretendia subtrair, vendendo-os a terceira pessoa.

Nem alegue a insignificância da conduta para sustentar sua atipicidade. A legislação penal brasileira não consagra o "princípio da insignificância" ou o da "bagatela". A ação criminosa envolveu bens que contam com valor economicamente apreciável (fios de cobre), de réu que conta com maus antecedentes e é reincidente, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que seguem abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram os maus antecedentes e a reincidência específica do réu - que ostenta duas condenações definitivas anteriores pelos crimes de furto e de roubo - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1673509/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. (...) II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. III - In casu, não se tem como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações já transitadas em julgado. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância (...)" (STJ, AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE (...) 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

3. Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1803543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Portanto, não é recomendável ou justo premiar o réu com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva não tenha grande valor de mercado.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o bem de valor insignificante. É imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância.

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Demonstrada a parcial procedência da imputação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, eis que o acusado é portador de maus antecedentes (cf. Autos nº 1502137-56.2021.8.26.0320 e 1512264-24.2019.8.26.0320 - fls. 39/42), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com pena pecuniária de 11 (onze) dias multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no RESp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo,

portanto, o uso de condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, o acusado é multirreincidente (cf. Autos nº 0002410-66.2008.8.26.0320 e nº 0022660-52.2010.8.26.0320 - fls. 39/40 e 51/52). Todavia, ele demonstrou arrependimento e confessou a prática delitiva, de modo que opere a compensação proporcional, aumentando a pena em 1/6, totalizando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça promoveu uma adequação do Tema 585 dos recursos repetitivos, para abarcar na tese a situação do réu multirreincidente, passando a firmar a seguinte orientação: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I do CP, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na terceira e última fase, como o delito foi cometido durante o repouso noturno, exaspero a pena em 1/3, nos termos do §1, artigo 155, do Código Penal, totalizando a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Em razão da quantidade de pena aplicada (inferior a 04 anos) e dos maus antecedentes, o regime inicial deverá ser o semiaberto, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Como o acusado é portador de maus antecedentes, sua folha demonstra que a imposição de medidas alternativas, como as penas restritivas de direitos, não trará o caráter preventivo da pena.

Sendo assim, afasto a possibilidade de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, por não se mostrar medida socialmente adequada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar ALLISON HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,

em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no seu menor valor.

Não haverá substituição por penas alternativas.

Como respondeu solto ao processo, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA